Internes Anfechtungsgutachten Nordlicht Handels

1 Ergebnis und maßgebliche Rechtslage

Die Klage über 87.400 EUR gegen die Kieler Volksbank eG lässt sich aus den zusammengefassten Verrechnungsangaben nicht in voller Höhe tragen. Zeitfenster, freie Wiederverfügung und dauerhafte Kreditrückführung sind buchungsbezogen zu trennen. Die Akte dokumentiert eine Einigung über 62.000 EUR. Dieses Gutachten bewertet den historischen Streitstoff. Für eine neue Klage fehlt ohne Prüfung des Vergleichs und der Verjährung eine Grundlage.

Der Eigenantrag datiert auf den 14.01.2013, der spätere Antrag der DAK auf den 22.01.2013, die Eröffnung auf den 01.06.2013. Belege sind `06_insolvenzantrag_schuldnerin_mit_anlagen.docx`, `07_glaeubigerantrag_krankenkasse.docx` und `01_Eroeffnungsbeschluss_01-06-2013.docx`. Bei bestätigtem Eingang und wirksamem Eigenantrag beginnt das Drei-Monats-Fenster am 14.10.2012, der letzte Monat am 14.12.2012. Nach Art. 103j Abs. 1 EGInsO gelten bei der Eröffnung 2013 grundsätzlich die vor dem 05.04.2017 geltenden Vorschriften. Für Zinsen ist die Sonderregel des Absatzes 2 zu prüfen. Vierjahreszeitraum und Ratenzahlungsvermutung der Reform sind auf den Altstreit nicht anzuwenden.

2 Zahlungsunfähigkeit und Nachweisgrenzen

`20_liquiditaetsstatus_rueckblickend_6_monate.csv` stellt für September 225.000 EUR fällige Verbindlichkeiten 172.000 EUR liquiden Mitteln gegenüber und für Dezember 248.000 EUR nur 118.000 EUR. Die Monatsaggregate erfassen mögliche Kreditverfügbarkeit und kurzfristige Zuflüsse nicht mit ausreichender Tagesauflösung. Die nachträgliche `19_bilanzanalyse_wp_zahlungsunfaehigkeit.docx` setzt den Eintritt auf den 15.12.2012 und berichtet, die Lücke sei innerhalb von drei Wochen nicht geschlossen worden. Der Eigenantrag knüpft dagegen an die fristlose Linienkündigung am 20.12. an. Der Eröffnungsbeschluss referiert eine Erkennbarkeit Ende Dezember. Diese drei Daten betreffen verschiedene Feststellungen. Auch die Beitragsrückstände der DAK und erfolglose Vollstreckungsversuche können eine frühere Zahlungseinstellung stützen, wenn Fälligkeit, Umfang und zeitliche Abfolge anhand der Bescheide und Vollstreckungsakten gesichert sind. Aus einem einzelnen Monatswert lässt sich der Eintritt an keinem einzelnen Gutschriftstag ableiten.

3 Verrechnungen und Benachteiligung

Die `12_anfechtungsklageschrift_bank_kontokorrent.docx` fasst 87.400 EUR Gutschriften vom 20.09. bis 20.12.2012 zusammen. Erfasst sind auch Eingänge vor dem Drei-Monats-Fenster. In der `13_klageerwiderung_volksbank.docx` behauptet die Bank laufende Verrechnungen innerhalb der Kreditlinie. Die Buchung im Sollkonto zeigt noch keinen endgültigen Masseabfluss. Zu ermitteln sind Gutschrift, fällige Forderung der Bank, wieder nutzbarer Betrag, Belastungsbuchungen, Sicherheiten und Endsaldo für das jeweilige Fenster. Ein hinreichend gesicherter Zufluss, über den die Schuldnerin erneut verfügen konnte, ist anders zu bewerten als die endgültige Tilgung eines noch nicht fälligen, ungekündigten Kredits. In letzterem Umfang kommt § 131 InsO in Betracht. Bei kongruenter Verrechnung setzt § 130 Abs. 1 Nr. 1 eingetretene Zahlungsunfähigkeit und deren Kenntnis voraus. Ein Bargeschäft nach damaligem Recht ist in Höhe der tatsächlich eröffneten gleichwertigen Wiederverfügung zu prüfen. Der historische Maßstab für Kontokorrentverrechnungen ergibt sich insbesondere aus BGH, Urteil vom 07.03.2002, IX ZR 223/01, BGHZ 150, 122.

4 Benachteiligungsvorsatz und Kenntnis

Das interne Überwachungsschreiben vom 15.09. und das Telefonat vom 18.09. sind in `15_zeugenaussagen_bankberater.docx` durch den Firmenkundenberater als Hinweise auf Liquiditätsanspannung und Zahlungsschwierigkeiten wiedergegeben. Die Aussage belegt keinen konkreten, für die Bank erkennbaren Stichtagsstatus. Sie kann zusammen mit Buchungsstopps, Überziehungen und der späteren Kündigung für wachsendes Wissen sprechen. Die spätere Kündigung kann dem früheren Zeitraum nicht ohne weitere Belege zugerechnet werden. Die Annahme der Klage, aus drohender Zahlungsunfähigkeit im September folge Kenntnis im Sinne des § 130, trägt nicht.

Ein Angriff nach § 133 InsO in der maßgeblichen alten Fassung kann auch frühere Handlungen erfassen. Dafür ist je Buchungsgruppe zu prüfen, welche Handlung der Schuldnerin zugerechnet wird, ob die Geschäftsleitung eine Benachteiligung der übrigen Gläubiger billigend in Kauf nahm und was der Bank gerade dann über den Vorsatz und die Benachteiligung bekannt war. Die Krisenmeldung und die eigene Kreditüberwachung sind Indizien, die fortgeführte Finanzierung und behauptete Wiederauszahlungen Gegenindizien. Der in `14_beweisbeschluss_lg_kiel.docx` angeordnete Zugriff auf die Kreditakte sowie die Zeugenaussage betreffen diese Tatsachen, ersetzen aber keine stichtagsbezogene Subsumtion.

5 Beitragszahlungen an DAK und IKK Nord

Der erste Bericht `02_Erster_Bericht_29-11-2013.docx`, Abschnitt 7, nennt 9.840 EUR an die DAK für Oktober bis Dezember 2012 und 3.960 EUR an die IKK Nord für September und Oktober. Die Septemberzahlung liegt bei zeitnaher Gutschrift vor dem 14.10. und fällt damit aus der Deckungsanfechtung heraus. Oktober und November liegen bei zeitnaher Gutschrift im dritten beziehungsweise zweiten Monat. Die Dezemberzahlung liegt bei Gutschrift um den drittletzten Bankarbeitstag nach dem 14.12. Die genauen Gutschriften und jeweiligen Teilbeträge sind dem Bericht nicht zu entnehmen.

Fällige Beiträge sind grundsätzlich kongruent. Für § 131 InsO ist konkreter Vollstreckungsdruck je Zahlung nachzuweisen. Der Bericht nennt diesen als Prüfannahme. Ist Inkongruenz belegt, genügt im letzten Monat § 131 Abs. 1 Nr. 1 ohne Kenntnisnachweis. Für die früheren Zahlungen im Dreimonatszeitraum sind die Voraussetzungen von Nr. 2 oder Nr. 3 zu belegen. Für § 130 sind der Zeitpunkt der Zahlungsunfähigkeit und die Kenntnis der einzelnen Kasse zu prüfen. Die rückblickende Bilanzanalyse mit Eintritt zum 15.12. trägt diese Voraussetzungen für Oktober und November nicht. Der spätere DAK-Fremdantrag liefert für frühere Zahlungen kein damaliges Wissen. Für § 133 in der damaligen Fassung bleiben Schuldnerhandlung, Vorsatz und konkret vorhandene Kenntnis auch bei der Septemberzahlung getrennt nachzuweisen.

Der Schlussbericht `24_schlussbericht.docx` weist für beide Kassenvergleiche zusammen 9.260 EUR als vollständig erfüllt aus. Einzelbeträge, Gutschriften und der Erledigungsumfang sind anhand der Vergleichsurkunden und des Massekontos abzugleichen. Die Summe ist vom Bankvergleich zu trennen.

6 Rückgewähr und Prozesslage

`16_vergleichsverhandlungsprotokoll_volksbank.docx` bezeichnet 62.000 EUR als Einigung im Anfechtungsprozess. Davon zu trennen ist die Forderungsfeststellung zur Tabelle in `03_Vergleich_KielerVolksbank_05-05-2014.docx`. Für die Rückgewähr nach § 143 InsO ist eine endgültige, nicht durch Wiederverfügung ausgeglichene Verrechnung zu beziffern. Bei angenommener Kenntnis 2013 wäre ohne Hemmung grundsätzlich Ende 2016 maßgeblich. Historische Klagezustellung, Vergleich, Zahlung und Erledigungsumfang sind vorrangig abzugleichen. Ein heute offener Rest kann aus dem Altbetrag nicht abgeleitet werden.

Rechtsquellen: Art. 103j EGInsO, BGH vom 07.03.2002, IX ZR 223/01, § 146 InsO.